

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0018171-59.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JEFFERSON OLIVEIRA LEITE DA SILVA e outro**

Vistos.

NATALÍCIO GONÇALVES DE AZEVEDO e JEFFERSON OLIVEIRA LEITE, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ambos como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, e do artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que no dia 09 de março de 2017, por volta das 14:50 horas, na Rua Matilde Nassar Curi, altura nº 29, Cidade Dutra, nesta cidade e Comarca de São Paulo, traziam para comercialização, 6,6 gramas de Tetrahydrocannabinol e 95.1 gramas de cocaína, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, durante o mês de fevereiro de 2017, os acusados associaram-se para a prática do delito de tráfico de entorpecentes.

As substâncias foram apreendidas e submetidas à perícia. O laudo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pericial às fls. 52/54, resultando positivo para a substância *cocaína*, *tetrahidrocanabinol* e *tricloroetileno*.

O Defensor constituído pelo réu Jeferson apresentou defesa prévia por escrito, arrolando as mesmas testemunhas da denúncia (fls. 142/149).

A Defensora nomeada para o réu Natalício apresentou defesa prévia, arrolando as mesmas testemunhas da denúncia (fls. 156).

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2017 (fls. 158) e os réus foram regularmente citados (fls. 172 – réu Natalício e fls. 177 - réu Jefferson).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa de ambos os réus, sendo a seguir os réus interrogados. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação dos dois réus nos termos da denúncia, com a incidência da causa de aumento de pena e regime fechado. As defesas de ambos os réus teceram considerações em favor destes, pugnando pela absolvição com relação ao crime do artigo 35. Com relação ao crime do artigo 33, postularam a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da causa de diminuição de pena, regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos, bem como direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada parcialmente procedente.

Os policiais civis relataram em uníssono que efetuavam diligências no local dos fatos, já conhecido ponto de tráfico. Foram em viatura descaracterizada, que foi estacionada a cerca de 50 metros e passaram a observar o local por cerca de 15 minutos. A rua é conhecida como ponto de tráfico, mas o local exato da venda varia quase diariamente. Observaram a presença de dois indivíduos em atitude típica de tráfico de drogas, notando que um deles (o réu Natalício) abordava possíveis usuários e os levava ou


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a eles indicava o corréu Jefferson, com o qual ocorria um movimento de troca, típico de tráfico. Aproximaram-se do local e abordaram os réus. Eles ficam próximos um do outro, cerca de 10/20 metros de distância. Nada de ilícito foi localizado em poder de Natalício, contudo em poder de Jefferson foram localizadas drogas, maconha, cocaína e o policial Guilherme acreditava que também havia lança perfume, mas não tinha certeza. As drogas estavam em porções individuais, sendo que a cocaína era embalada a vácuo, característica daquele ponto de venda. Com Jefferson também havia dinheiro em notas trocadas. O policial Guilherme recordava-se de Jefferson ter dito frases que indiretamente significaram uma confissão, como “perdi, a casa caiu”, não sabendo informar se Natalicio também teria confessado, pois a abordagem dele foi feita por seu colega. Não conheciam os réus anteriormente. Os usuários não foram abordados. Natalicio disse ser morador de rua e aparentava sê-lo. Eles não aparentavam estar sob efeito de drogas.

Os réus confessaram a autoria delitiva integralmente.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga; a prisão ocorreu nas proximidades de local conhecido como ponto de tráfico, segundo os policiais ouvidos; confissão informal dos réus aos policiais, a qual foi ratificada perante à autoridade policial e em Juízo; campana feita pelos policiais, durante a qual observaram a atuação de ambos os réus na venda de drogas; incompatibilidade entre a quantidade de drogas encontrada em poder dos acusados e a situação financeira deles, já que ambos se declararam desempregados, ausência de demonstração que a droga destinava-se para consumo próprio. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo :

“TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido.” (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais que procederam à prisão em flagrante dos réus fizeram relatos uníssonos e detalhados, confirmando os depoimentos prestados na fase policial em sua totalidade.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e comprovando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade” (Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Desembargador Canguçu de Almeida, em 07/10/91 - 2ª Câmara Criminal do T.J.S.P.)

Por fim, reputa-se que a prova dos autos não autorize o acolhimento da denúncia com relação ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas. Isto porque, para que se possa condenar os réus pelo crime em questão deve haver mínima prova de estabilidade na associação entre eles, pois para a configuração do delito em questão exige-se a permanência da união de esforços para a prática da mercancia ilícita. Neste sentido:

“Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes” (STJ, 5ª Turma, HC 166.979/SP, rel. Min. Jorge Mussi).

“Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não só há necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada para fins de configuração do crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06” (STJ, AgRg no AREsp 507.278/SP, 5ª Turma, rela. Mina. Laurita Vaz)

Com efeito, os policiais civis negaram que os conhecessem anteriormente, de forma que não poderiam oferecer qualquer informação sobre eles estarem ali praticando tráfico de forma estável e permanente e não apenas eventual.

Forçosa, destarte, a condenação dos réus por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006. Passo à **DOSIMETRIA DA PENA**.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza nociva – 6,6 gramas de Tetrahydrocannabinol e 95.1 gramas de cocaína – do entorpecente encontrado em poder de ambos que serviria à venda, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Majoro a pena-base dos réus em 1/6, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: “A natureza nociva da substância entorpecente apreendida – cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito.” (HC 141092/MS).

Em razão da atenuante da menoridade em relação ao réu Jefferson e da confissão para ambos os réus, as suas penas retornarão para o mínimo legal de 5 anos e 500 dias-multa.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, reduz as penas no máximo, estabelecendo-as em definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Reputa-se que apenas a quantidade e a variedade das drogas encontradas em poder dos réus não justifiquem a não incidência da causa de diminuição de pena, na medida que nada há nos autos de concreto a demonstrar vínculo dos réus com o crime organizado. Com efeito, a quantidade com eles encontrada não é exorbitante, a demonstrar, por si só, relação com criminosos de maior poder econômico e, portanto, vinculados ao crime organizado.

Ante o montante de pena, a primariedade técnica dos réus e as circunstâncias do caso, que não indicam qualquer relação com o crime organizado, fixo o regime aberto como inicial para o cumprimento de pena.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do *sursis*. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio)

“Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

As condições econômicas dos réus são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para o fim de **CONDENAR os réus JEFFERSON OLIVEIRA LEITE DA SILVA e NATALÍCIO GONÇALVES DE AZEVEDO SILVA**, devidamente qualificados nos autos, às penas, cada um, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo cada dia-multa no valor mínimo unitário.

Aos réus foi concedida liberdade provisória (fls. 105/106). Desde então, não veio ao conhecimento deste Juízo a ocorrência de qualquer fato que importe violação ao direito outrora concedido. Assim, ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, defiro aos réus o direito de recorrerem da presente decisão em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual para o réu Natalício.

Oficie-se para que se proceda à incineração do entorpecente apreendido. Após o trânsito em julgado, determino o perdimento do valor apreendido nos autos, na forma da lei.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor da União. Oficie-
se.

P.R.I.

São Paulo, 26 de setembro de 2017.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**